

訴 願 書

訴願人：陳○勳

身分證明文件字號：A1****7752 出生年月日：民國 39 年 ○
月 ○ 日

住 址：新北市○○區○○路○段 312 巷 4 號 2 樓

聯絡電話：09**-****-336

代理人：陳○璇（訴願人之女）

身分證明文件字號：A2****0198 住 址：同上 聯絡電
話：09**-****-114

原處分機關：新北市政府工務局

處分書發文日期及字 號：民國 111 年 8 月 22 日新北工使字第 1111587002 號函併附同文號
處分書

收受或知悉行政處分 日期：中華民國 111 年 8 月 24 日

受理訴願機關：新北市政府

訴 願 請 求 事 項

請求撤銷原處分機關民國 111 年 8 月 22 日新北工使字第 1111587002 號函併
附同文號處分書所為之處分。

事 實

緣訴願人所有新北市○○區○○街 ○○ 號 1 樓建築物（下稱系爭建築物），經原處分機關以民眾檢舉為由，於 111 年 6 月 28 日派員至現場勘查，認訴願人未經申請核准擅自將系爭建築物變更為餐飲場所使用，違反建築法第 73 條第 2 項規定，以 111 年 8 月 22 日新北工使字第 1111587002 號函併附同文號處分書（下稱原處分）依同法第 91 條第 1 項第 1 款規定裁處訴願人罰鍰新臺幣 6 萬元，並限期改善。訴願人於 111 年 8 月 24 日收受原處分，認原處分認事用法有誤，特提起本訴願。

理 由

- 一、系爭建築物為訴願人與家人居住逾三十年之自用住宅，並無對外營業之事實。系爭建築物 1 樓平日為訴願人之起居空間，訴願人年逾七旬，子女及親友假日常返家聚餐，訴願人偶亦烹煮滷味、麵食供親友食用，此為一般家庭之日常生活，與建築法所稱「變更使用類組」為餐飲場所使用者有別。原處分機關僅憑一次現場勘查，未查明有無對外收費營業、有無稅籍登記、營業時間及頻率等事實，即逕認系爭建築物已變更為 B-3 類餐飲場所使用，其認定事實顯有違誤。
- 二、勘查當日 1 樓所置餐車、桌椅及「阿婆小吃」布幔，係訴願人之女於 111 年端午連假期間為家族聚會所臨時擺設，該布幔為親友餽贈之玩笑字樣，並非營業招牌；菜單價目板亦係家人為聚會趣味所書，未曾對外收費。上開物品均已於 111 年 7 月間全數移除，系爭建築物現況回復為一般住宅（附件四照片可稽），並經○○里里長出具證明（附件五）。
- 三、退步言之，縱認系爭建築物於勘查當日之使用態樣有與核准用途不符之處，惟其規模甚小、未收費營利、未影響公共安全，且訴願人於接獲通知後即自行改善，情節顯屬輕微。原處分機關未先依行政程序法第 7 條比例原則審酌以勸導、限期改善等較輕微手段即可達成目的，逕予裁處罰鍰新臺幣 6 萬元，對年邁無固定收入之訴願人而言顯屬過苛，有違比例原則及行政罰法第 18 條第 1 項應審酌受處罰者資力之規定。

- 四、原處分機關 111 年 7 月 5 日新北工使字第 1111285631 號陳述意見通知係以寄存方式送達，訴願人年事已高，未即時前往郵局領取，嗣經家人告知始知悉，倉促間所提陳述意見未能充分說明，原處分機關亦未再行查證即予裁處，程序上難謂周延。
- 五、訴願人收受原處分後即著手拆除相關設施並蒐集資料，惟因年事已高、不諳法令，資料蒐集費時，遲至今日始委由其女提出本訴願，懇請鈞府體察實情。
- 六、綜上，原處分認事用法均有違誤，懇請鈞府撤銷原處分，另為適法之處分，以維訴願人權益。

附 送 證 件

編號	名稱	數量	附註
附件一	新北工使字第 1111587002 號函併同文號處分書影本	1 份	2 頁
附件二	訴願委任書	1 份	正本
附件三	系爭建築物建物登記第一類謄本	1 份	111.09.20 申領
附件四	系爭建築物現況照片	1 份	111.09.20 拍攝
附件五	○○里里長證明書	1 份	正本
附件六	訴願人切結書	1 份	正本

此 致

新北市政府工務局（轉呈 新北市政府）

訴願人：陳○勳

陳○勳

陳印

代理人：陳○璇

陳○璇

陳印

中華民國 111 年 9 月 30 日

新北市政府工務局 111.09.30 收文

收文號：1110930-0417

1110930-0417 14:52

新北市政府工務局 函

受文者：陳○勳君
發文日期：中華民國 111 年 8 月 22 日
發文字號：新北工使字第 1111587002 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：處分書 1 份（同文號）

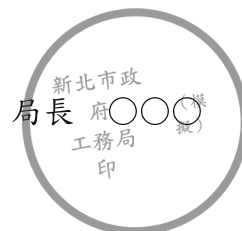
主旨：台端所有新北市○○區○○街○○號 1 樓建築物，未經申請核准擅自變更為餐飲場所使用，違反建築法第 73 條第 2 項規定，依同法第 91 條第 1 項第 1 款規定裁處如附件處分書，請查照。

說明：

- 一、依建築法第 73 條第 2 項、第 91 條第 1 項第 1 款及行政罰法第 18 條第 1 項規定辦理。
- 二、旨揭建築物領有（○○）使字第 ○○○○ 號使用執照，核准用途為 H-2 類（住宅）。本局於 111 年 6 月 28 日 10 時 20 分派員現場勘查，發現 1 樓設置「阿婆小吃」招牌、餐車、爐具及供不特定人用餐之桌椅，並有販售餐食之情形，屬建築物使用類組及變更使用辦法之 B-3 類（餐飲場所），核與核准用途不符，且未申請變更使用執照。
- 三、本局前以 111 年 7 月 5 日新北工使字第 1111285631 號函請台端陳述意見，台端於 111 年 7 月 15 日提出陳述意見書，主張僅供家人自用、偶有親友聚餐。惟本局現場採證照片顯示該址設有營業招牌、菜單價目表及對外營業設施，所辯不足採；違規事實明確，爰依法裁處。
- 四、請於處分書所定期限內改善（回復核准用途）或補辦變更使用執照手續，屆期仍未改善或補辦手續而繼續使用者，本局將依建築法第 91 條第 1 項規定連續處罰，並得限期停止使用，必要時停止供水供電、封閉或強制拆除。

正本：陳○勳君

副本：本局使用管理科



新北市政府工務局 處分書

發文日期：中華民國 111 年 8 月 22 日
發文字號：新北工使字第 1111587002 號
受處分人：陳○勳（身分證明文件字號：A1****7752）
住 址：新北市○○區○○路○段 312 巷 4 號 2 樓

違規地點	新北市○○區○○街 ○○ 號 1 樓（（○○）使字第 ○○○○ 號使用執照，核准用途 H-2 類住宅）
違反事實	受處分人為上開建築物所有權人，未經申請核准，擅自將該建築物 1 樓變更為 B-3 類餐飲場所（「阿婆小吃」）使用，經本局於 111 年 6 月 28 日 10 時 20 分現場勘查屬實，有勘查紀錄及採證照片附卷。
違反法條	建築法第 73 條第 2 項。
處罰依據	建築法第 91 條第 1 項第 1 款；行政罰法第 18 條第 1 項。
裁處內容	一、處罰鍰新臺幣 60,000 元整。 二、限於本處分書送達之次日起 60 日內（至遲於 111 年 10 月 23 日前）改善回復核准用途，或補辦變更使用執照手續，並報本局查驗。
繳納方式	請於本處分書送達之次日起 30 日內，持繳款單至指定金融機構繳納；逾期未繳納者，依法移送強制執行。
注意事項	屆期仍未改善或補辦手續而繼續使用者，得連續處罰，並限期停止其使用；必要時，並停止供水供電、封閉或強制拆除。

救濟教示：受處分人如不服本處分，得於本處分書送達之次日起 30 日內，繕具訴願書並檢附本處分書影本，經由本局向新北市政府提起訴願（新北市政府訴願審議委員會，地址：新北市板橋區中山路 1 段 161 號）。

局長 ○○○



訴 願 委 任 書

委任人因違反建築法事件提起訴願一案（案號： ），謹依訴願法第 32 條委任受任人為訴願代理人，有為一切訴願行為之權，並有同法第 35 條之特別代理權（撤回訴願除外）。依訴願法第 34 條，提出本件委任書。

此 致

新北市政府訴願審議委員會

委任人	姓 名	陳○勳	簽 章	陳○勳 陳印
	身分證字號	A1****7752		
	住 址	新北市○○區○○路○段 312 巷 4 號 2 樓		
	聯絡電話	09**-****-336		
受任人	姓 名	陳○璇（委任人之女）	簽 章	陳○璇 陳印
	身分證字號	A2****0198		
	住 址	新北市○○區○○路○段 312 巷 4 號 2 樓		
	聯絡電話	09**-****-114		

中 華 民 國 111 年 9 月 28 日

建物登記第一類謄本

新北市○○地政事務所 列印時間：111/09/20 11:08 謄本種類碼：EB11-0920-0316 頁次：1/1

建物標示部

建號	○○區○○段 01234-000	登記日期	民國 76 年 03 月 12 日
建物門牌	新北市○○區○○街 ○○ 號		
建物坐落地號	○○段 0567-0000	主要用途	住家用
主要建材	鋼筋混凝土造	層數	5 層
建築完成日期	民國 75 年 12 月 20 日	使用執照字號	(○○) 使字第 ○○○○ 號
層次 / 面積	1 層：82.36 平方公尺 2 層：82.36 平方公尺 合計 164.72 平方公尺		
附屬建物	陽台 8.12 平方公尺		

建物所有權部

登記次序	0002	登記日期	民國 83 年 06 月 07 日
登記原因	買賣	權利範圍	全部 1/1
所有權人	陳○動	統一編號	A1****7752
住址	新北市○○區○○路○段 312 巷 4 號 2 樓		

建物他項權利部

(本建號無他項權利登記)			
--------------	--	--	--

本謄本係依電子處理之地籍資料列印，與登記簿記載相符。依土地法第 79 條之 2 規定，第一類謄本僅限登記名義人或其代理人申請。申請人：陳○璇（代理人） 新北市○○地政事務所 主任 ○○○（電子章）

附註：本謄本用以證明訴願人為系爭建築物所有權人，且登記主要用途為「住家用」。

系爭建築物現況照片

拍攝人：陳○璇 拍攝日期：111 年 9 月 20 日 15 時 07 分 地點：新北市○○區○○街○○號 1 樓



照片 1 系爭建築物 1 樓外觀：招牌、餐車、桌椅均已移除，回復住宅使用。

說明：原處分機關勘查時所見之「阿婆小吃」布幔、餐車、爐具及桌椅，訴願人已於 111 年 7 月間全數移除；門首僅餘布幔拆除後之痕跡。系爭建築物現況為訴願人自住使用，無任何營業設施或對外販售行為。

證 明 書

○○里證字第 1110921 號

茲證明陳○勳君（身分證明文件字號 A1****7752）所有坐落新北市○○區○○街○○號1樓之房屋，為其本人及家屬長期居住之住宅。據本里辦公處所悉，該址於111年7月以後並無設置招牌、擺設攤車或對外販售餐食之情形，現況為一般住家使用。

特此證明。

此 致

新北市政府訴願審議委員會

新北市○○區○○里辦公處

里長：王○雄



中華民國 111 年 9 月 21 日



切 結 書

本人陳○勳，為新北市○○區○○街○○號1樓房屋所有權人，茲切結如下：

一、該房屋為本人自住，從未辦理任何營業登記，亦未對外收費販售餐食。

二、111年6月28日貴局人員到場時所見之布幔、餐車與桌椅，係家人聚會臨時擺放，已於111年7月全部拆除搬離。

三、本人保證日後不再有類似情形，如有不實願負法律責任。

切結人：陳○勳



身分證明文件字號：A1****7752

住址：新北市○○區○○路○段312巷4號2樓

中華民國 111年9月26日